

1519814-41.2017.8.26.0223

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: André Rossi

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência -

2007432/2017 - 02º D.P. GUARUJA, 148672 - 02º D.P. GUARUJA, 3692/2017/203 - 02º

D.P. GUARUJA, 3692/2017/203 - 02º D.P. GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Amaro dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

2ª Vara Criminal

Rua Silvío Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11490-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1519814-41.2017.8.26.0223 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519814-41.2017.8.26.0223

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência -

2007432/2017 - 02º D.P. GUARUJA, 148672 - 02º D.P. GUARUJA, 3692/2017/203 - 02º

D.P. GUARUJA, 3692/2017/203 - 02º D.P. GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Amaro dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Rossi

Vistos.

LUCAS AMARO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal porque, no dia 16 de maio de 2017, por volta das 20h30, em um ônibus que circulava pela Avenida Jesus Castro, Vila Áurea, nessa cidade e comarca, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca em face da vítima Ricardo Henrique Pereira dos

Santos, R\$ 37,60 pertencentes à Viação Translitoral.

Consta da denúncia que o acusado ingressou no coletivo da viação Translitoral de placas ETU-4713, conduzido pela vítima Ricardo Henrique Pereira dos Santos, a fim de praticar um roubo. Quando o veículo transitava na Avenida Jesus Castro, o acusado exibiu uma faca para a vítima Ricardo e anunciou o assalto. Logo em seguida, subtraiu os valores do caixa do coletivo (R\$ 37,60 de propriedade da Viação Translitoral) e fugiu.

A denúncia foi recebida em 24 de novembro de 2017 (fls. 16). O réu foi citado (fls. 28) e apresentou resposta à acusação (fls. 36/37). Mantido o recebimento da denúncia, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 42/43). Durante a instrução, foi deferida a utilização, como prova emprestada, dos laudos de incidente de dependência toxicológica juntados a fls. 94/97 e 101/104, ouvidas vítima e testemunhas (fls. 68/69 e 159) e declarada a revelia do réu (fls. 156).

Em alegações finais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 156/158), enquanto a d. Defesa pleiteou a declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico do acusado. No mérito, pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, o afastamento da majorante do emprego de arma, o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal e imposição de regime diverso do fechado (fls. 163/175).

É o relatório.

DECIDO.

Inocorrente nulidade do reconhecimento fotográfico realizado.

Conforme consta de fls. 5, à vítima teria sido exibida fotografia do acusado juntamente com outras fotografias constantes do álbum fotográfico da delegacia de polícia.

Ademais, a inobservância das regras constantes do art. 226 do Código de Processo Penal não tem o condão de invalidar a prova, a qual será objeto de cotejo em juízo com os demais elementos colhidos no decorrer da instrução, atribuindo-se, ao reconhecimento levado a efeito sem as formalidades previstas no aludido dispositivo, o valor que merecer.

Destaco que a providência prevista no art. 226 do Código de Processo Penal somente deve ocorrer quando possível e que sua inobservância longe está de implicar em nulidade da tomada das declarações da vítima:

“APELAÇÃO CRIMINAL - Artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal - Recursos defensivos - Preliminar de nulidade - Inobservância do art. 226, II, do CPP - Inadmissibilidade - A existência de outras provas robustas nos autos afasta qualquer prejuízo decorrente da não observância da formalidade no reconhecimento pessoal, previsto no art. 226 do CPP - Aliás, o dispositivo legal em comento determina que o procedimento ali previsto para o reconhecimento será adotado "se possível", sendo apenas uma recomendação, e não uma determinação - Absolvição - Impossibilidade - Conjunto probatório robusto para condenação - Dosimetria penal que não comporta reparo - Regime inicial fechado bem aplicado - Pena de multa imposta que respeitou os ditames legais, observados os mesmos parâmetros utilizados para a dosimetria da pena reclusiva, sendo que eventual pleito de isenção, fundado na impossibilidade econômica, deve ser deduzido em sede de execução - Apelos desprovidos”. (TJSP; Apelação Criminal 1502787-35.2019.8.26.0624; Relator (a): Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/12/2020; Data de Registro: 21/12/2020).

"APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO - Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas - Palavras e reconhecimento da vítima corroborados pelo restante do conjunto probatório - Validade - Depoimentos dos agentes da lei que se revestem de fé-pública - Não demonstrado o interesse em prejudicar os acusados - Validade do reconhecimento fotográfico, eis que ratificado pelos demais elementos de prova - Violação ao art. 226 do CPP - Mera recomendação - Desclassificação para furto - Descabimento - Grave ameaça devidamente configurada - Participação de menor importância em relação ao acusado Sergio - Não ocorrência - Indivíduo previamente ajustado ao comparsa - Teoria monista da ação - Pena e regime bem fixados - Recursos desprovidos" (TJSP; Apelação Criminal 0002657-36.2017.8.26.0642; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ubatuba - 2ª Vara; Data do Julgamento: 18/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020).

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E EXTORSÃO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RECORRENTE EM SEDE POLICIAL. VALORAÇÃO DA PROVA PELAS PARTES AO FINAL DO PROCEDIMENTO INQUISITORIAL. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. Em sede de habeas corpus somente deve ser obstado o inquérito policial se restar demonstrada, de forma indubitável, a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 2. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato. Precedentes. 3. Na hipótese dos autos, a referida prova ainda será contrastada com os demais elementos de convicção reunidos no procedimento investigatório, e analisada tanto pelo Ministério Público quanto pelo magistrado singular, bem como contestada pela defesa, o que impede a sua invalidação nesta oportunidade" (RHC 66.352/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 20/05/2016).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO À DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. EVENTUAL PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 557 do Código de Processo Civil possibilita ao Relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o que aconteceu na presente hipótese. 2. Não pode ser analisada a suposta violação ao art. 5.º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, pois da simples leitura do recurso especial, constata-se que a Defesa nada arguiu a respeito, constituindo esse pleito defensivo clara inovação recursal, inviável de ser apreciada na via do agravo regimental. Ademais, é vedada a análise de dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento. 3. É firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não pode ser utilizada para tornar nulo o ato de identificação do Acusado, ainda mais se tal prova for corroborada pelas demais provas produzidas durante a instrução. 4. O reconhecimento de nulidade decorrente desse proceder exige a prévia demonstração do efetivo prejuízo, conforme disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não foi realizado pela Defesa nas razões do recurso especial. 5. Agravo regimental desprovido" (AgRg no REsp 1304484/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014).

Rejeito, destarte, a alegação de nulidade do reconhecimento sustentada pela d. Defesa.

Superada a questão preliminar, quanto ao mérito a ação é improcedente.

A materialidade delitiva vem bem demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 2/3, bem como pela prova oral colhida.

A prova produzida, porém, não logrou confirmar a autoria.

A vítima declarou, em juízo, que conduzia o coletivo em direção ao terminal de Vicente de Carvalho. No caminho, parou um ponto de ônibus e o roubadador entrou, trazendo consigo uma faca de açougueiro. Em seguida, anunciou o roubo e pediu para se parar o ônibus. Assim o fez e o roubadador colocou a mão na gaveta e subtraiu de lá o dinheiro. Após, evadiu-se. Disse que o indivíduo afirmou que já havia subtraído outros coletivos. Afirmou ter realizado reconhecimento fotográfico. Disse que lhe foram exibidas fotos de diversos indivíduos e dentre eles apontou o roubadador. Afirmou que na fotografia o indivíduo estava com o cabelo pintado, mas no dia dos fatos, não. Não teve dúvidas do reconhecimento. Disse que realizou o reconhecimento no mesmo dia do roubo. Contou que o roubadador era magro, por volta de 1,75 m de altura, moreno, cabelo crespo e preto (fls. 159).

A testemunha Eloy Florido Caparoz Júnior, policial civil, contou que, na época, estavam ocorrendo diversos roubos a ônibus e um certo dia uma pessoa foi reconhecida num ponto de ônibus e conduzida à delegacia de polícia, onde foi qualificada. Afirmou que essa pessoa era o réu. A partir dessa qualificação, diversas vítimas foram chamadas à delegacia e cerca de quinze delas reconheceram fotograficamente o acusado. Foi solicitado mandado de prisão e, levado à delegacia, o réu confessou de dez a doze roubos. Especificamente sobre os fatos narrados na denúncia, não se recorda. Disse que os roubos eram praticados pelo réu com emprego de uma faca. Afirmou que o réu era dependente de crack (fls. 68).

Em semelhante sentido o relato da testemunha Rodrigo Souza Araujo, também policial civil. A testemunha disse não se recordar especificamente sobre o roubo narrado na denúncia. Disse que o réu alegou que praticava os crimes para adquirir entorpecentes e se mostrou arrependido (fls. 69).

O acusado, por seu turno, deixou de comparecer à audiência designada e de justificar sua ausência, tornando-se revel e deixando de apresentar sua versão sobre os fatos que lhe são imputados.

Verifica-se, porém, que as provas produzidas se mostraram insuficientes para condenação do réu.

O réu não foi preso em flagrante e nada de ilícito relacionado ao roubo narrado na denúncia consta tenha sido apreendido com ele.

É certo que a vítima confirmou em juízo o reconhecimento fotográfico do réu realizado na delegacia de polícia. Afirmou, no entanto, tê-lo feito no dia dos fatos, enquanto o auto de reconhecimento fotográfico de fls. 5 revela que o reconhecimento se deu mais de um mês após o roubo.

E, apesar de as testemunhas terem afirmado que o acusado confessou a prática de diversos outros roubos com o mesmo modus operandi do delito ora apurado, nada se recordaram a respeito dos específicos fatos narrados na denúncia.

Tem-se, assim, em desfavor do réu, apenas seu reconhecimento fotográfico extrajudicial realizado pela vítima que não se mostra suficientemente seguro para fundamentar uma condenação.

Trata-se de elemento de convicção precário, sobretudo quando não corroborado por outros elementos de prova, como no caso.

E, além de tal frágil reconhecimento, nada mais há nos autos contra o réu, favorecido, assim, pelo princípio in dubio pro reo.

Ora, como é sabido, “Não é possível fundamentar sentença condenatória que não conduza à certeza. Esse é um dos princípios basilares do processo penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e não basta sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno à existência de certa realidade” (Heleno Cláudio Fragoso, Jurisprudência Criminal, Editora Forense, 4ª edição, p.506).

Resta, destarte, a absolvição do réu.

Em face do exposto, com fundamento no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE a ação e ABSOLVO LUCAS AMARO DOS SANTOS, qualificado nos autos, da acusação de cometimento do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal.

Defiro ao réu os benefícios da Justiça Gratuita (fls. 36). Anote-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Guaruja, 28 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA